

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אחמד טיבי
איימן עודה
עופר כסיף
יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן

1295/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (הוראות לעניין בחינות לסטז'רים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 17 ב-1. בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז–1976¹, בסעיף 17 ב –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "דרכי הרישום" יבוא "דרכי הערעור על תוצאות הבחינה ומינוי ועדת ערר לדיון בערעור";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) נקבעו בתקנות הוראות לעניין מתן ציון מגן לנבחן בבחינות מסוימות, יינתן אותו ציון מגן לנבחן בכל בחינה חוזרת שייבחן בה, לאחר שכשל בבחינה שלגביה ניתן לו ציון המגן."

ד ב ר י ה ס ב ר

פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז–1976, קובעת בסעיף 17 ב כי המבקש לעשות סטאז' ברפואה חייב לעמוד בבחינות, וכי כל עניין הקשור בבחינות יקבע בתקנות.

לפי תקנות הרופאים (בחינות לקראת סטאז'), התשמ"ח–1988, אדם המבקש להיבחן בבחינה לקראת סטאז' שסיים את הקורס המיוחד שנערך לפי תקנות אלו בציון עובר, זכאי לציון מגן של 10 נקודות בחישוב ציון הבחינה לקראת סטאז', ובלבד שניגש לבחינה לקראת סטאז' תוך שנה מסיום הקורס המיוחד.

התקנות קובעות כי בוגר הקורס המיוחד שנכשל בבחינה לקראת סטאז', על אף ציון המגן, יהא זכאי לחישוב ציון המגן בבחינה אחת נוספת בלבד, ובלבד שניגש לבחינה הנוספת תוך שנה ממועד הבחינה שבה נכשל.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.

מצב זה אינו מוצדק מאחר שציון המגן משקף את הישגיו של המבקש בתקופת לימודיו בקורס המיוחד ועל כן ראוי כי ציון המגן יהיה תקף לגבי כל הבחינות אליהן ניגש הנבחן. על כן, מוצע לקבוע בפקודה כי ציון המגן יחושב לא רק בבחינה הראשונה כי אם בכל בחינה נוספת אליה ייגש הנבחן. בפקודה אין סעיפים המבהירים לנבחן מה עליו לעשות במצב בו ברצונו לערער על תוצאות הבחינה וכן אין הוראות בדבר האפשרות לקבל מידע על הבחינה שבה נבחן. נושא זה מוסדר לגבי רופאי שיניים בתקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי), התשנ"ב–1992, ומאחר שאין הצדקה לשוני, מוצע להסמיך את המנהל לקבוע הוראות לעניין ערעור על תוצאות הבחינה ומינוי ועדות ערר לדיון בערעור. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3059/18) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/1555/19).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)